



Analyse d'un jugement portant sur la
cessation de paiement d'une société
commerciale

Tribunal d'Annaba – Jugement du 31 décembre 2005

Matière : Transmission et Disparition d'Entreprise

Travail supervisé par : Mme. AKROUNE

Travail réalisé par : Aghiles HADDAD – Master 2 Banque & Finance

Introduction

Le droit commercial prévoit plusieurs mécanismes destinés à traiter les difficultés financières des entreprises. Lorsque le commerçant se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible, il est considéré en **cessation de paiement**, situation pouvant conduire à l'ouverture d'une procédure collective, notamment la **faillite**.

Le jugement rendu par le **Tribunal d'Annaba le 31 décembre 2005** concerne la demande de déclaration de faillite d'une société commerciale pour défaut de paiement d'une dette importante résultant de plusieurs effets de commerce. La décision oppose :

- **La société par actions de fabrication et de commercialisation d'emballages métalliques**, demanderesse ;
- **La SARL Société Industrielle des Conserveries de Seybouse (SICS)**, défenderesse.

Le tribunal devait déterminer si la société défenderesse se trouvait effectivement en **état de cessation de paiement**, justifiant ainsi l'ouverture d'une procédure de faillite conformément aux dispositions du **Code de commerce algérien**.

I. Rappel des faits à l'origine du litige

Le litige trouve son origine dans une relation commerciale entre deux sociétés.

La **société demanderesse**, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'emballages métalliques, entretenait des relations commerciales avec la **SARL SICS**, société industrielle spécialisée dans la production de conserves alimentaires.

Dans le cadre de ces relations commerciales, la société défenderesse a émis **trois lettres de change (safatej)** au profit de la société demanderesse pour un montant total de :

84.106.078,70 dinars algériens.

Ces effets de commerce avaient les échéances suivantes :

- **30 septembre 2002** : 33.738.709,03 DA
- **31 décembre 2002** : 12.987.000,00 DA
- **30 mars 2003** : 37.380.369,67 DA

À l'arrivée des échéances, la société SICS n'a pas honoré ces paiements. Des **procès-verbaux de non-paiement** ont été établis par un huissier de justice le **30 juin 2003**, puis un **procès-verbal de refus de paiement** a été dressé le **11 août 2003**.

Malgré plusieurs démarches et un délai important accordé par la société créancière, la dette n'a pas été réglée. La société SICS n'a procédé qu'à un **paiement partiel**, ramenant la dette à **74.604.112,02 DA**.

Face à cette situation, la société créancière a saisi le tribunal afin de **faire constater la cessation de paiement et obtenir la déclaration de faillite de la société SICS**.

II. Description de la procédure suivie devant le tribunal

La procédure a débuté par le **dépôt d'une requête commerciale le 27 avril 2005** devant le tribunal d'Annaba. Dans un premier temps, le tribunal n'a pas immédiatement statué sur la faillite de la société défenderesse. Il a rendu un **jugement préparatoire** ordonnant une **expertise comptable**, afin d'évaluer la situation financière de la société SICS.

La mission de l'expert consistait notamment à :

- Examiner les **livres comptables** de la société ;
- Analyser son **chiffre d'affaires sur les trois dernières années** ;
- Recenser l'ensemble de ses **dettes** ;
- Vérifier les **paiements effectués** ;
- Déterminer la **part de la dette due à la société demanderesse** ;
- Vérifier l'existence d'éventuels **transferts anormaux d'actifs**.

Cependant, la société défenderesse **n'a pas coopéré avec l'expert**, refusant de lui remettre les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'expert a déposé son rapport au greffe le **16 janvier 2005**, signalant l'impossibilité d'exécuter correctement sa mission en raison de l'absence de documents comptables.

Le tribunal a ensuite organisé **plusieurs audiences** et a tenté une **conciliation entre les parties**, notamment lors d'une audience de comparution personnelle le **22 octobre 2005**. Lors de cette audience, la société défenderesse a proposé un **plan de remboursement à raison de 500.000 DA par mois**, ce que la société créancière a jugé insuffisant.

La juridiction a alors accordé un délai supplémentaire afin de permettre aux parties de trouver une solution amiable. Toutefois, la société défenderesse **ne s'est pas présentée à l'audience suivante**, ce qui a conduit le tribunal à mettre l'affaire en délibéré et à rendre son jugement le **31 décembre 2005**.

III. Arguments des parties au litige

1. Les arguments de la société demanderesse

La société créancière soutient que :

- La société défenderesse **n'a pas payé trois lettres de change** arrivées à échéance ;
- Le montant de la dette est **certain, liquide et exigible** ;
- La société défenderesse **n'a pas respecté ses obligations commerciales** ;
- Elle a **refusé de remettre ses documents comptables à l'expert**, ce qui démontre un manque de transparence ;
- Elle n'a entrepris **aucune démarche pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire**, comme l'impose le Code de commerce en cas de cessation de paiement.

La demanderesse estime donc que la société SICS se trouve dans une **situation manifeste de cessation de paiement**, ce qui justifie la **déclaration de faillite conformément à l'article 227 du Code de commerce**.

2. Les arguments de la société défenderesse

La société SICS ne conteste pas l'existence de la dette, mais elle invoque plusieurs arguments pour éviter la déclaration de faillite.

Elle soutient notamment que :

- Les **livres comptables étaient entre les mains de l'administration fiscale** dans le cadre d'un contrôle, ce qui explique l'impossibilité de les présenter à l'expert ;
- Ses **difficultés financières sont dues à des circonstances exceptionnelles**, notamment la destruction d'une partie de la récolte de tomates en raison de fortes chaleurs durant les années 2001 et 2002 ;
- La situation financière de l'entreprise **s'est améliorée à partir de 2004** ;
- Une **partie de la dette a déjà été remboursée** ;
- La société est **disposée à payer le reste par échéances**.

La défenderesse demande donc au tribunal :

- Soit de **rejeter la demande de faillite**,
- Soit de **désigner un nouvel expert** pour examiner sa situation financière.

IV. La question juridique posée au tribunal

Au regard des faits et des arguments des parties, la question juridique principale que devait trancher le tribunal était la suivante :

La société défenderesse peut-elle être déclarée en faillite pour cessation de paiement en raison du non-paiement de ses dettes commerciales malgré ses justifications et ses propositions de remboursement ?

Autrement dit, le tribunal devait déterminer si les éléments du dossier permettaient de constater l'existence d'un **état de cessation de paiement au sens du droit commercial algérien**.

V. La solution retenue par le tribunal

Après analyse du dossier, le tribunal d'Annaba a conclu que la société défenderesse se trouvait effectivement en **état de cessation de paiement**.

Le tribunal a fondé sa décision sur plusieurs éléments :

1. L'existence d'une dette certaine et exigible

La dette résultant des lettres de change n'était pas contestée par la société défenderesse. Le montant restant dû s'élevait à **74.604.112,02 DA**.

2. Le non-paiement prolongé des dettes

Les effets de commerce étaient arrivés à échéance depuis plusieurs années, ce qui démontre une incapacité durable de la société à honorer ses engagements financiers.

3. Le refus de coopération avec l'expert judiciaire

La société défenderesse n'a pas remis ses documents comptables, ce qui a empêché l'expert d'évaluer sa situation financière. Le tribunal a considéré cette attitude comme une **obstruction à la justice**.

4. L'absence d'initiative pour demander un redressement judiciaire

Conformément au Code de commerce, un commerçant en cessation de paiement doit déclarer sa situation au tribunal afin d'ouvrir une procédure de redressement. Or la société SICS ne l'a pas fait.

Au vu de ces éléments, le tribunal a :

- **Constaté l'état de cessation de paiement de la société SICS ;**
- **Fixé la date de cessation de paiement au 11 août 2003 ;**
- **Prononcé la faillite de la société ;**
- Ordonné la **dessaisie du dirigeant de la gestion de l'entreprise ;**
- Désigné un **juge commissaire et deux syndics de faillite** chargés de gérer la procédure ;
- Ouvert la **procédure de liquidation des biens au profit des créanciers**.

Conclusion

Le jugement rendu par le tribunal d'Annaba illustre parfaitement le rôle du droit des entreprises en difficulté dans la protection de la sécurité des transactions commerciales.

En constatant l'état de cessation de paiement de la société SICS, le tribunal a appliqué les dispositions du Code de commerce relatives à la faillite afin de :

- Protéger les intérêts des créanciers,
- Garantir la transparence dans la gestion des entreprises,
- Maintenir la confiance dans les relations commerciales.

Cette décision montre également que le simple fait d'invoquer des difficultés économiques ne suffit pas à éviter la faillite lorsque l'entreprise **ne peut plus faire face à ses dettes exigibles** et qu'elle ne respecte pas les obligations légales prévues en cas de cessation de paiement.